甲第 38 号証

陳　述　書

令和　8年　6月　8日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

氏名　越川雅史

令和６年（ワ）第１８４７号損害賠償請求事件につきまして、以下のとおり陳述いたします。

第１　はじめに

１　私は、平成２３年５月に市川市議会議員に初当選して以来、現在に至るまで、市川市民の皆様からの負託を受け、市議会議員として市政の監視と政策提言に誠心誠意取り組んでまいりました。

２　私は、被告村越祐民前市長（以下「被告村越」といいます。）の在任中、高級電気自動車「テスラ」の公用車導入問題や、市長室へのガラス張りシャワー室の設置など、市民の理解を到底得られない税金の無駄遣いや不透明な市政運営に対し、議会において誰よりも厳しく追及を行ってきました。

３　本件の「パワハラ騒動」は、そうした私の正当な行政監視活動を疎ましく思った理事者（被告村越、訴外笠原元副市長（以下「笠原氏」といいます。）、訴外大津副市長（以下「大津氏」といいます。）、訴外佐野元企画部長（以下「佐野氏」といいます。）の４名を意味します。）が、行政権力を私物化し、私を社会的に抹殺して議員辞職に追い込むことを目的としてでっち上げたとしか考えられない、極めて悪質な事件です。

４　私は、行政を監視する立場から、時に相手方にとっては聞かれると回答に窮するであろうことは承知ながらも、市川市職員に対して厳しい追及をしたことはあります。

また、私からの質問に対して、明らかなうそやごまかしで切り抜けようとする一部職員、あるいは、提出議案や自らの所管事業につき十分な理解をしていない幹部職員に対しては、抗議したこともありましたが、被告らが主張するようなパワーハラスメント行為を行ったことは一度もありません。

本陳述書では、被告らが私のパワハラ認定の根拠として提出している各種アンケートがいかに作為的であり、その内容が具体性を欠き、客観的事実に反するものであるかについて、詳細に申し述べます。

第２　本件アンケート調査の異常性と作為性について

１　まず前提として申し上げておきたいのは、被告らが証拠として提出しているこれらのアンケートは、市川市職員が自発的にパワハラ被害を訴え出たものでは全くないということです。

２　平成２７年、２９年、３１年（令和元年）に実施された過去のアンケートにおいて、私からパワハラ被害を受けた旨の申告は存在しませんでした（乙Ｂ９、甲１８・１頁参照）。

また、令和３年３月１日に実施された「第１回目アンケート（乙Ａ１の１、２）」の回答結果においても、私を名指ししてパワハラを受けている旨の回答は一切存在しませんでした（乙Ａ２）。

つまり、当初は私がパワハラをしていたという事実などどこにも存在しなかったのです。

３　ところが、その後の同年４月２１日に実施された「第２回目アンケート（乙Ａ３等）」において、突如として申告者が続出しました。

この理由は、被告市川市が提出した山室繁央氏（当時・中核市移行準備課長、以下「山室氏」といいます。）の陳述書（乙Ａ１３）に基づくと、当時副市長であった笠原氏が主導したうえで、私のみをターゲットに仕立て上げ、無理やり書かせたからです。

４　山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によると、山室氏は、当時の企画部長であった佐野氏から、「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」との発言があり、これを山室氏は「越川議員をアンケートの対象として記載するように促しているのだと感じた」とのことです。

この佐野氏の発言に対して山室氏は、少なくとも一度は、「記載する事項がない」と拒否する姿勢を示したにもかかわらず、佐野氏が改めて、「そんなことないだろ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」（同・２頁）と山室氏に迫ったため、山室氏はアンケートの使用目的も知らされないまま記載させられた旨を赤裸々に告白しています。

山室氏自身が「越川議員との関わりが少なくなっていた」（同・２頁）と認識していたように、私も山室氏とは単発の短いやり取りが主だったように記憶しています。

また、山室氏自身が「記載する事項がない」（同・２頁）と伝えていることからも明らかなように、私からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、佐野氏や笠原氏からの強い圧力によって、自発的ではない形で書かされたのです。

山室氏は、このアンケートの回答に際して、当時の小沢企画部次長、佐久間企画課長に対しても佐野氏から、「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」（同・２頁）との発言があったと証言していますが、これは後述（**２乙Ａ４の２（企画部　次長　小沢氏の回答とされるもの）について**）する、私が小沢氏から聞いた証言とも整合しています。

小沢氏の証言によると、

- あの時は佐野さんがみんなに『書いて！』と言ってきた。
- 佐野さんから、「佐久間さん（乙Ａ４の３の申告者）書いて！」、「小沢さんも書いて！」と指名された。
- 自分たちの意に反してアンケートを書かされることについて、「佐久間なんて『こんなの嫌ですよねぇ…』と言っていた」
- 「でも、書けって言われたら、書くしかないじゃん」

と、佐野氏からの指名と指示によって、佐久間氏ともども嫌々ながら虚偽のパワハラ被害申告をしたそうです。これらの発言は、山室氏の陳述書の内容と齟齬はありません。

５　さらに、市川市総務部が作成した「越川議員からの質問への回答案」（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）という内部資料にも、「答弁調整時等のやり取りをパワハラとして申告させる別の意図もあった」「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」と明確に記載されています。

テレビ朝日からの質問事項（乙Ａ１９、乙Ｂ１８）でも、笠原前副市長から指示があったとする認識が外部から指摘されています。

６　これらの事実は、令和４年６月２１日の市議会定例会において、当時の植草総務部長が「理事者側から求めたものであります」「自発的ではない形で、計９人の職員から申告がなされ」たと答弁し、謝罪したこと（甲４）と完全に符合します。

すなわち、本件アンケート結果は、私を陥れるという明確な目的のもと、理事者（被告村越、笠原氏、大津氏、佐野氏）が、私のみを狙い撃ちにし、９人もの多数の職員を指名して強制的に書かせた、作為的な「やらせ」にすぎません。

第３　各アンケート（乙Ａ４の１ないし８）に対する個別の反論について

被告市川市が提出した各アンケートの内容を見ても、「いつ、どこで、誰に対して、どのような態様で」行われたかという基本的事実（５Ｗ１Ｈ）が欠落しており、およそ私がパワハラ行為を行ったと認定できるようなものは一切存在しません。

被告村越が提出したアンケート結果（乙Ｂ５）についても同様であり、山室氏の陳述（乙Ａ１３）や植草元総務部長の議会答弁が示す通り、「自発的ではない形で」使用目的も知らされずに記載された「やらせ」の回答に過ぎず、これをもってパワハラ行為を認定することはできません。

以下、各アンケートの記載内容に対する私の反論を詳述します。

１　乙Ａ４の１（企画部　中核市移行準備課長　山室氏の回答とされるもの）について

（１）当該書面の第１～２段落において、私が「来年度の児童虐待に関する職員の配置数を教えるように」「高圧的に要求」した旨記載されています。

たしかに、私は、申告者との間において業務上のやり取りがあったことは認めますが、高圧的に交渉した事実は一切ありませんし、そもそも具体的な日時と態様が全く不明であり、私は事実確認をすることができません。

いずれにしろ、私は、申告者に対して資料を高圧的に要求した事実は一切ありません。

（２）第３～５段落において、「あなたのとこで調整してるんだから、情報が無いはずがないでしょ。」「議員が調査できるの知ってるでしょ。」という発言があったとされていますが、私は職員に対して「あなたのとこで調整してるんだから、情報が無いはずがないでしょ。」「議員が調査できるの知ってるでしょ。」などと発

言をしたことは一度もなく、全く身に覚えがありません。

「資料の提出を強要されました」と記載されていますが、私が当該申告者に対して資料の提出を強要した事実はありません。

（３）第６段落において、「初めからさっさと出しゃいいんだ」と言って「資料を奪い取るようにして持ち帰った」と記載されていますが、これも具体的な日時と態様が不明です。私が申告者から書類をひったくるように奪い取った事実など断じてありません。

以上のとおり、本アンケートは私の具体的な行為を何ら特定できておらず、上記以外の部分についても申告者の主観的な心情の吐露にすぎないため、パワハラ行為を認定することは不可能です。

２　乙Ａ４の２（企画部　次長　小沢氏の回答とされるもの）について

（１）第１～４段落の記載部分（意に沿わない資料に怒りをあらわにする等）について、具体的な日時や態様が全く不明であり、完全に事実無根です。そもそも意に沿うような資料を求めることはありません。

（２）第５段落において、「時間外、土日祝日を問わず…執務室外に呼び出され」と記載されていますが、これも具体的な日時が不明です。

当時、職員が時間外や土日祝日に出勤している際に、たまたま遭遇した場合や電話で応答があった際に業務上のやり取りをしたことはあったかと思いますが、私の一方的な要求によって、申告者を「時間外、土日祝日を問わず呼び出した」という事実はありません。

（３）また「執務室外に呼び出され」と被害のように書かれていますが、当時、市川市役所では議員がセキュリティラインを越えて執務室内に立ち入ることは禁じられていました。そのため、議員が職員と面会する際には、必然的に職員が執務室外（ロビー等）に出て応対することになります。

私が本人の意に反して不当に「執務室外に呼び出した」かのように歪曲して書かれていることには強い憤りを覚えます。

（４）ちなみに申し上げますと、申告者は私の高校の先輩にあたる方であったた

め、平成２３年の私の市議会議員選挙初当選直後に、高校時代の部活の先輩から紹介されて会食をして以来、個人的な付き合いが継続していました。

平成２７年には、私の結婚に際して、申告者からプレゼントを頂いたり、年に数回は会食をする中で、時には私がお土産をお渡ししたりするなど、申告者と私の関係は単なる職務上の関係にあらず、深度のある個人的な先輩・後輩の関係も混在していました。

そのため、電話やメールなどのやり取りはこのパワハラ事件当時においても継続していました。

私は、本事案の勃発直後からさまざまな情報を収集する中で、当時企画課長であった申告者は、でっち上げアンケートに協力した９人の職員のうちの１人に間違いないと確信していたため、私は、令和３年９月３日の夜に、電話をして事情を聞きました。

この時は２０分ほど会話をしましたが、終わり間際に、私は申告者に対して、「小沢さんも（アンケートにパワハラ被害を受けたと）書いたんでしょ？って、聞いて良いのかどうか分からない…」と、あなたも９人の職員のうちの１人であることを知っていますよといったニュアンスが伝わるように仄めかすと、申告者は次のような趣旨の発言を私にして、本件事案の裏側の様子を赤裸々に説明してくれました。

申告者は「しょうがないじゃん、だって…」と言い訳しながら、

- 「（パワハラアンケートでっち上げは）佐野さんアイデアだから、あの時は佐野さんがみんなに『書いて！』」と言ってきた。」
- 佐野さんから、「佐久間さん（乙Ａ４の３の申告者）書いて！」、「小沢さんも書いて！」と指名された。
- 自分たちの意に反してアンケートを書かされることについて、「佐久間なんて『こんなの嫌ですよねぇ…』と言っていた」
- 「でも、書けって言われたら、書くしかないじゃん」

と、佐野氏からの指名と指示によって、佐久間氏ともども嫌々ながら虚偽のパワハラ被害申告をした旨を語ってくれました。

その後も私は、申告者と電話で会話をする中で、この事案の実態について、さらに事情を聞く機会がありました。同年９月１０日の夜に電話で話した際には、

- 「（でっち上げアンケートに協力した他の職員たちも）『職員を巻き込むなんて、冗談じゃない！』と言っていた」
- 「こんなことしたら、（公務員としての）自分たちの生活を守れなくなる」
- 百条委員会で証言することについて、「（笠原氏から）俺（小沢氏）も含めて９人の職員に『出るんだろ？』と意思確認をされ、「はい」と返事をした」
- 仮に百条委員会で証言することになった場合、「誰か１人でも真実を告白したら、虚偽の証言をした人は罪になるから、『うその証言はやめよう！』と職員同士で申し合わせている」
- 「あいつ（山室氏）も同じようなことを言っている」
- 「不安になっている奴もいれば、『眠れない』と言ってる奴もいる」
- 「もう本当のことを言おうと、職員同士で話し合っている」

といった職員の心情や状況を教えてくれました。

令和４年になり、被告村越が市長選挙に落選して以降は、申告者とのやり取りはなくなりましたが、以上に述べた通り、申告者は私の先輩の友人であり、申告者と私は個人的に親しい関係にあったため、失礼な態度を取ったことは一切なく、パワハラ行為をしたことなど、一切ありません。

３　乙Ａ４の３（企画部　企画課長　佐久間氏の回答とされるもの）について

（１）第１～７段落の記載部分について、私と申告者との間において、いちかわ未来創造事業についてやり取りを行っていたこと、また、総務委員会において質疑応答があったことは事実です。

ただし、第１段落のうち、「自分の意に沿わない資料に関しては立腹して発言する」は申告者の誤った解釈です。

私は、いちかわ未来創造事業について、高額な予算を投じているにも関わらず、事前説明通りの成果が上がらず、実質的に失敗していることを議会において繰り返

し追及してきました。

私は事業が高額な予算を投じているにも関わらず、実質的に失敗していること、そして、理事者が非を認めることも、反省することもなく、事業を継続しようとしていたことについて、不適切であると感じていたのが真実です。

（２）特に第７段落において、「脅すような発言」があった旨が記載されていますが、私は当該職員に対して「脅すような発言」を一切していません。

この点、大津氏は、令和４年６月２１日の市議会において、「刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません」（甲４・４頁）と答弁しています。この大津氏の答弁に照らしても、私が申告者に対して「脅すような発言」をしていないことは明らかです。

議会対応として厳しい指摘をすることはあっても、それは正当な議員活動の範囲内であり、パワーハラスメントとは異なります。

申告者は主に「困惑した」「不安に感じた」「気が重くなりました」「思いました」といったやり取りの感想を述べているにすぎず、パワハラ行為の具体的な態様が判然としないことから、客観的なパワハラの証拠にはなり得ません。

４　乙Ａ４の４（行政経営課　仙波課長の回答とされるもの）について

第１段落９行目において、「越川議員が高圧的だった」「『意図的に隠しただろ！』と二人きりの控室内で繰り返し叱責された」との記載がありますが、具体的な日時やどのような態度が高圧的であったのかという態様が不明であり、私には全く身に覚えがありません。

私は、申告者と防災行政無線について話し合った記憶はありますが、高圧的に交渉した事実はありませんし、繰り返し叱責したりした事実は断じてありません。

５　乙Ａ４の５（こども政策部　秋本氏の回答とされるもの）について

（１）「対応内容」の欄において、「答弁調整に応じてもらえない」と記載されていますが、そもそも具体的な日時や態様が不明です。

そもそも、申告者（と当時その上司だった大津氏）は、私が申告者らとの間にお

いて、質問項目ごとの質問回数（質疑応答の往復の回数）やその内容、理事者の答弁について事前に詳細にすり合わせるような、言わば台本合わせのようなやり取りを拒否していることをもって、「答弁調整に応じてもらえない」などと主張しているのだと推察されます。

しかし、理事者の職務執行を監視する立場にある議員が、追及を受ける理事者に対して、台本合わせのようなやり取りに応じなければならない理由も法的義務もないどころか、そのような要求自体が、本来の議会のやり取りの趣旨から外れています。

本来、答弁調整の趣旨は、公開の議場において噛み合った議論が展開されるよう、質問の趣旨と答弁がずれないように調整する点にあり、私はほとんどのケースにおいて、少なくとも質問と答弁の論点が噛み合うようには調整をしているはずです。

また、他の議員のように、質問項目を抽象的な短文で箇条書きするのではなく、通告文においても論点を明確にしているのが通例であって、その意味でも、本来の答弁調整の目的は果たされているはずです。

申告者は、あたかも被害を受けたかのように主張しているものの、理事者が追及を受けてもただ原稿を読み上げるだけで済むように、再質問以降の私の追及の切り口を予め把握して、もっともらしい言い分を取り繕っておきたいという理事者側の身勝手な要求に過ぎず、申告者の認識は、その前提からして根本的に間違っています。

また、仮にスケジュールの都合等で、私が申告者からの面会要望を断ることがあったとしても、議員には理事者側の都合に合わせて必ず「答弁調整（台本合わせのようなやり取り）」に応じなければならない道理も法的義務もありません。

私が明確に覚えているのは、令和元年度６月定例会に際し、質問の通告から１０日以上一切面会要望がなかったにもかかわらず、質問日前日の夕刻５時頃、帰宅間際のタイミングになって初めて、「今から答弁調整させて欲しい」などと申告者から持ち掛けられたことについて、「この間、やろうと思えばいくらでも時間があったはずなのにそれを怠ったのはそちらの責任であり、質問日前日の夕方の帰り間際に急に「時間を取ってほしい」などと言われても、そちらの都合に付き合わされる

道理はない」と断ったことですが、それがなぜ「パワハラ行為」に該当するのか全く理解できません。

（２）また、「原因」の欄において、私が「質問後に挨拶に来なかったことを理由に憤慨をしている」旨が記載されていますが、そのような事実は一切ありません。完全に事実無根の邪推です。

６　乙Ａ４の６（財政部長、契約課長の回答とされるもの）について

（１）当時の財政部長の記載部分について、「無視をする対応をされている」とありますが、具体的な日時やどのような状況であったのかが不明であり、事実無根の言いがかりです。

申告者自らが「越川議員との接触は避けたいと思い、私からは事前の答弁調整等は行っていません」と記載しているように、単に接触を避けられて会話の機会がなかっただけのことです。接触がない事実を双方が認めている以上、パワハラの認定など不可能です。むしろ、笠原氏が、私と接触がない者にまでパワハラ被害を申告するよう求めていたことを如実に示唆しています。

（２）当時の契約課長の記載部分についても、令和２年９月定例会に際して、疑義のあった契約議案について、その手続きの妥当性を検証すべく所管課長であった申告者に質問したことは事実です。

ただし、申告者は「何を言っても否定され続け」「終始疑いの主旨の質問を受けた」などと一方的な主張をしていますが、契約の不審な点や疑問点について所管課長等に対して詳細に確認を繰り返すのは市議会議員にとって正当な業務であることは論を俟ちません。

また、私はゼネコン出身であり、工事関係の契約や入札にも一定の知見があったことから、申告者が不自然な説明を繰り返すことで私を丸め込もうとしても、納得できないのは当然のことです。

新庁舎の什器購入は高額であったにもかかわらず、分割発注にならなかったことなど不自然な点があったことから、市議会議員が議案を慎重に審査するのは、正当な業務に他なりません。

申告者が繰り返す説明は、実質的な説明になっていなかったからこそ、申告者が

第６段落１行目に記載したように、私は「田中次長に声を掛け、『助けてあげれば』的な発言をし」ただけのことであり、それがなぜパワハラ行為に当たるのか全く理解できません。

申告者は、「精神的に苦痛」「気が重たくなっています」と主張していますが、これらは自らの職務について指摘を受けたことに対する、申告者の心情の吐露にすぎません。

７　乙Ａ４の７（佐藤部長の回答とされるもの）について

（１）「意にそぐわない答弁書を不在の間にシレっとおいていく精神が気に入らない。もう情報とは調整しない」と一方的に電話を切られた旨の記載がありますが、具体的な日時や態様が不明であり、私がそのような発言をした事実は一切ありません。

（２）第２段落３行目において、「時には３時間程度は拘束され」た旨が記載されていますが、具体的な日時や状況が不明です。いずれにしても、私は市議会議員に就任して以来、就業中の職員を３時間程度も不当に拘束した事実など絶対にありません。

（３）第４段落１行目において、「足元から頭へ視線を流しながらにらみつけ」た旨が記載されていますが、これも具体的な日時や態様が不明です。

申告者に限らず、私が他者をそのように舐め回すように見たり、足元から頭へ視線を流しながら睨みつけたりした事実は断じてありません。悪意に基づく作り話としか言いようがありません。

（４）「あなたとは話したくないから、他の人よこしてと一方的に拒否された」等の記載についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実をねじ曲げた主観的記載に過ぎません。

８　乙Ａ４の８（鹿倉理事の回答とされるもの）について

「電話口で『何やってんだよ、いい加減にしろよ！』『ふざけんじゃねーぞ、このやろー』と強い言葉を浴びせられ、一方的に電話を切られた」「脅しともとれる

ような内容のことばを並べこちらを威圧する」と記載されていますが、具体的な日時や態様が全く不明であり、事実確認のしようもありません。

私が業務上のやり取りの中で申告者を脅したり、威圧したことはありません。

この点、大津氏は、令和４年６月２１日の市議会において、「刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません」（甲４・４頁）と答弁しています。この大津氏の答弁に照らしても、私が申告者に対して「脅しともとれるような内容のことばを並べこちらを威圧」していないことは明らかです。

第４　「質問通告の直前取り下げ」等をパワハラと主張する不当性について

１　被告市川市は、私が議会で事前に通告した質問を取り下げた事実（乙Ａ１０～１２）を捉えて、これがパワハラであると主張しています。申入書案（甲６、乙Ａ１７）にも「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」と記載されています。

２　しかし、「乙Ａ４の１ないし８」のアンケートをいくら精査しても、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」などという被害を申告した職員はただの一人も存在しません。

また、「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」（甲７・「執拗な叱責、否定」参照）という記載についても、アンケートには一切申告がありません。

この点は、被告市川市自らが作成した回答案（乙Ｂ２５）においても、「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と内部見解として明確に認めています（「長時間に渡り詰問を繰り返された人物（議員）はいたのか？」参照）。

３　これらがなぜ公文書に記載されたかといえば、山室氏の陳述書（乙Ａ１３）にある通り、笠原氏が「アンケートに記載されていない事実を一覧表に追記する修正を行うよう指示した」結果に他なりません。完全に後付けの「でっち上げ」です。

４　なお、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為についても、被告市川市は事後に議会事務局の記録等（乙Ａ１０ないし１２の４）をあたかも証拠であるかのように結びつけて主張していますが、私が質問通告を取り下げるのは、先順位者と質問が重複した場合や、答弁調整等を通じて質問の優先順位を見直した場合、通告後に課題が解消した場合など、様々な理由によるも

のです。

私から追及を受けると都合が悪い場合などには、理事者側から「この質問は取り下げて欲しい」と頼まれることすらあり、なぜ質問の取り下げがパワーハラスメントになるのか全く理解できません。

ちなみに、先順位者と質問が重複した場合において、後順位者である私が質問を取り下げる理由は、『市川市議会先例・事例集』において、「質問者は発言の重複に留意して発言する」旨が規定されており（甲３９：市川市議会先例・事例集（質疑））、後順位者の質問者は、先順位者との質問の重複を避ける必要があるからです。

いずれにしても、質問の取り下げは私の一存で好き勝手に行えるものではなく、市川市議会会議規則に則り議長の決裁を経なければならないものであることから、市議会議員としての正当かつ合理的な手続以外のなにものでもなく、パワーハラスメントにあたることなどあり得ません。

その証拠に、私は今日に至っても尚、通告した質問を取り下げることが度々ある訳ですが、私が市議会議員に就任して以来、この申入書案（甲６、乙Ａ１７）以外で、市川市から質問の取り下げについて問題視されたことは１度もありません。

第５　「退職者・病気休暇取得者・服薬者」が存在するという悪質な虚偽（捏造）について

１　被告村越および被告市川市は、「申入書」（甲６）「主な内容」（甲７）といった公文書において、私の行為によって「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」と大々的に記載し、一般に公表しました。

２　しかし、これも完全な嘘（捏造）です。

アンケート（乙Ａ４の１ないし８）をいくら読んでも、私の行為が原因で退職したとか、病気で薬を飲んでいるなどという記載は一切ありません。

令和４年６月２１日の市議会本会議において、大津氏は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでし

た。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては...おわび申し上げます」と明確に答弁し、公式に事実の不存在を認め、謝罪しています（甲４）。

また、同年９月２２日の定例会においても、植草総務部長が「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしてございません」と答弁しています（甲５）。そのため、退職者・病気休暇取得者・服薬者が存在することを明確に否定しています。

３　この「深刻な被害」がどのようにして捏造されたのか、今回提出された山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によってその悪質な手口が明白になりました。

山室氏は、笠原氏から「表現をきつくしたい」と直接指示を受け、アンケートの素案にあった「にらまれた」を「威嚇するようににらみつけられた」へ、「怒鳴られた」とあるものを「激しく怒鳴られた」へと、意図的に強い表現へ修正させられたと証言しています（同・４頁）。

４　さらに、アンケート回答には記載がなかった「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在についても、笠原氏からの直接の指示によって、本人に自覚も認識もないまま、一覧表へ追記させられたことを明確に告白しています（同・４、５頁）。

５　山室氏は、「笠原副市長が私とこの一覧表の修正ややり取りをしている中で私が高血圧の薬を常用していることを知り、このように記載するように指示した」と述べており、「越川議員のパワーハラスメントが直接の原因となって高血圧を発症し又は悪化させたかどうか分かりませんが高血圧の薬を常用していることは事実であったため、記載をしました」と自白しています（同・５頁）。

市の回答案（乙Ａ２１）にも「笠原前副市長からの指示で加わったものが１人いる」と明記されています。

退職者（パワハラと無関係に退職した佐野氏）や病気休暇取得者（訴外佐久間元企画課長）についても、私のパワハラが原因であるかどうかなど全く知らないまま、笠原氏の指示により客観的因果関係を無視して「でっち上げ」として追記されたことが完全に証明されたのです。

なお、佐野氏については、令和３年５月末頃に退職したものと記憶しております

が、私の記憶によると、佐野氏は同年５月下旬に開催された市川市総合計画審議会には出席するなど退職直前まで特段変わった様子はなく、執務に当たっていたと思います。

私は、当時企画部の様子を知る複数の方から、「佐野さんは、突如として『一身上の都合』を理由に退職届を一方的に提出して辞めていった」「部下たちに対しては直接の説明も挨拶もなかった」と、退職の具体的な理由も明らかにされないまま突然辞めていったというのが当時における周囲の人々の受け止め方であり、例えば、退職前に私から受けたパワハラ行為について、所管である健康経営担当室に相談していたなどといった、私のパワハラが退職の原因と思われるような言動は一切なかったはずです。

また、佐久間氏の病気休暇についても「でっち上げ」以外のなにものでもないと思います。

そもそも、佐久間氏は病気休暇など申請しておらず、休暇申請なども提出していないはずです。

なぜ、私がここまで断言できるのかと言えば、私は当時企画部に在籍していた方から、「（佐久間氏の）ご家族がコロナに感染したから、役所から出勤停止を命じられた」「在宅勤務をしており、企画課長の重責ゆえいくつかの会議にはオンラインで出席している」と伺っているからです。

つまり、佐久間氏は、職場には姿を現さなかった日があり、もしかしたら数日程度は休暇を取得したのかもしれませんが、佐久間氏自身が病気になった訳でもなければ、病気休暇を申請したわけでもないはずです。

そして、山室氏も佐久間氏が病気休暇を取得していないことを承知しているのか、陳述書においては、佐久間氏が病気休暇を取得したとは一切表現せずに、巧妙にそれと思わせるような記述に止めている点にも留意すべきです。

６　いずれにしても、被告らは「誇張」などという言葉で取り繕っていますが、実態は私の社会的信用を完全に抹殺するために、客観的証拠がないどころか存在すらしていない深刻な被害結果を、行政の最高幹部が悪意をもって捏造し、公文書に記載して記者会見や議会等で流布した極めて悪質な人権侵害です。

７　そして、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入

書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）を公文書として撤回しました（甲８、甲９、甲２１）。

これは市川市が（甲６）及び（甲７）について、「後世に残せない文書」であり、「このまま世に公開し続けられない文書」と判断したことの証左に他なりません。このような市川市の言動からも、記載内容が真実ではなかったことは明らかです。

第６　出所不明かつ矛盾に満ちた「関係資料」等の不当利用と捏造の露呈について

１　「関係資料」（乙Ａ１６・乙Ｂ９）の矛盾と不当性

被告市川市が提出した乙Ａ１６と、被告村越が提出した乙Ｂ９は、一部重複しているものの、内容に重大な不整合が散見されます。

乙Ｂ９にはページ数が振られ「当該管理職は、その後退職している」という記載があるにもかかわらず、乙Ａ１６では当該記載が欠落しています。

いずれが正確な書面であるのか全く判然とせず、作成者や作成日時の記載も一切ないことから、証拠としての信用性は全くありません。

これは、被告らが都合に合わせて公文書の記載内容を恣意的に改ざん・捏造している証左です。

２　「被害申告１１件」の主張の完全な破綻

被告村越は、乙Ｂ９の立証趣旨として、「本件パワハラの被害申告は合計１１件あった」などと主張しています。

しかし、市川市は、公式答弁で被害を訴えた人数を「当初７人、後から２人を加えた９人」と答弁しており、被告市川市が提出した証拠（乙Ａ４の１～８）も９人分に過ぎません。

被告間において、被害申告の人数に関する主張が完全に食い違っています。客観的かつ統一的な基準に基づかず、ただ私を陥れるために主観で適当な数字をでっち上げていることは明白です。

3　「公務執行妨害」の虚偽

また、被告村越は、同証拠の立証趣旨として「公務執行妨害と評価すべきものがあった」と主張していますが、私がいつ、誰に対して、どのような公務執行妨害に当たる行為をしたのか全く具体性がありません。

令和４年６月２１日の定例会において大津氏は「刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません」と明確に議会答弁しており（甲４）、完全に矛盾しています。全くの事実無根の言いがかりです。

4　疾病予防課の申告とされる文書（乙Ｂ３０）の捏造

被告村越は、乙Ｂ３０として疾病予防課からの申告なるものを提出していますが、この文書は市川市が提出した９名分のアンケートの中には全く含まれておらず、いつ誰が作ったのか作成日時や作成者も不明な出所不明の怪文書です。

内容についても、私が「職員の業務を妨害した」「強要や巧みな誘導により情報を取得した」「表現を改ざんした」「ささいなミスを重大なミスのように表現した」「時間外や土日に許可なく立ち入った」「市民を混乱させた」などと記載されていますが、具体的な日時や頻度が全く不明であり、私には全く身に覚えがありません。

私はそのような業務妨害や強要を行った事実はなく、疾病予防課のセキュリティエリア内に無断で立ち入った事実もありません。完全に事実無根の作り話です。

このような出所不明の怪文書によって、私によるパワハラ行為を認定することなど不可能です。

5　「匿名の市民投書」（乙Ａ２３）の不当性

被告市川市は、職員の「配偶者」を名乗る人物からの匿名の投書をパワハラ認定の根拠として提出しています。

しかし、申告者が本当に市川市職員の配偶者であるのかどうかの確認すらされておらず、事実確認（夫が実際にいつどこでどのような被害を受けたのか）も全くなされていません。

投書には、私が職員に対し「言い訳するな！当たり前だろう」と発言した旨や、人事評価に口を出した旨が記載されていますが、私はそのような発言や行動をした事実は一切ありません。

また、「当然、市長は議員からすると会社の社長になる」などと記載されていますが、二元代表制の下において市長と議員は対等な立場であり、この告発者は地方自治に対する根本的な認識を誤っています。

そのような誤った視点に基づき、私の言動を評価しても、正当な評価にはなり得ませんし、このような事実確認すら不可能な匿名の告発文をもってパワハラの根拠とすることには、到底無理があります。

第７　被告らが提出した内部資料および陳述書の無価値性について

１　内部資料（乙Ｂ２３、乙Ｂ２５等）について

これら答弁案のドラフト等は、総務部において最終稿作成に至る過程の内部文書に過ぎません。

しかしながら、乙Ｂ２５（＝乙Ａ２１）において「笠原副市長からパワハラとして申告するよう指示があった」と明記されている通り、職員が使用目的も知らされず、自発的ではない形で申告させられたことの強力な裏付けとなっています。

また同文書には「申告のみで音声データ等は無い」「休職退職者は承知していない」との記載もあり、十分な客観的証拠もなくパワハラと公表したことおよび休職者や退職者がいなかったにもかかわらず、いたと公表したことが明白に裏付けられています。

２　大津氏、笠原氏の陳述書（乙Ｂ２９、乙Ｂ３３）について

被告村越は、大津氏、笠原氏の陳述書を提出していますが、これらは主観的な心情の吐露や、自らの不当な改ざん・捏造の指示を取り繕うための言い訳に過ぎません。

まず、いずれの陳述書においても、私がいかなる言動を、いつ、どこで、どれだけの頻度で行ったのかといった具体的な態様や客観的事実関係は全く特定されてい

ません。

このような客観的証拠を伴わない主観的陳述のみで、私によるパワハラ行為を認定することは到底不可能です。

そもそも、大津氏、笠原氏はいずれも、本件捏造の首謀者の一人であったことが、令和４年９月２２日の市議会において、当時の麻生広報室長によって証言されています。

私は同日、麻生広報室長に対して、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください」と質したところ（甲５・６、７頁）、麻生広報室長は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と答弁しています（同）。

さらに、その後の令和５年２月２７日の市議会本会議においても、私が、申告を求めた理事者・市の幹部とは村越前市長、笠原前副市長、大津前副市長に加えて佐野前企画部長の合計４名であるのかと質問したのに対し、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、...当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」と答弁し、佐野氏を含む理事者の関与を認めました（甲２１）。

加えて、同月１５日の各派代表者会議では、松丸副市長が、申告に応じた９人について「非常に反省している」旨を答弁し（甲８）、同月２７日の定例会では、植草総務部長が、理事者からの求めにより申告した９人と総務部長である植草自身が、田中市長から「自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るように」と強く注意されたと答弁しています（甲２１）。

笠原氏自身が捏造の首謀者の一人であることについては、「アンケートにない事実を追記するよう指示した」という山室氏の陳述（乙Ａ１３）によっても裏付けられています。

以上を踏まえれば、大津氏、笠原氏は、パワハラ行為を捏造するにあたっての被告村越との共謀者であって、被告村越から独立した客観的立場の存在ではなく、い

ずれの陳述書も信用することはできません。

3　大津氏が主張する「被害」自体に何らの裏付けもないこと

大津氏は、総務部長時代に私からパワハラ被害を受けたと主張していますが、私が令和４年９月２２日の定例会において、その被害につき議場の答弁以外に公式の申告があり総務部に資料が作成・保持されているのか、後任への引継ぎはあったのかを質問したところ、植草総務部長は、「パワーハラスメントを受けたとの申告はございませんでした。したがいまして、そういった資料もございません。また、私が総務部長の職を引き継ぐ際、引継ぎ事項の中にそのような内容はございませんでした」と答弁しています（甲５）。

捏造の首謀者の一人である大津氏が主張する「被害」自体、何らの客観的裏付けもない、一方的な主張に過ぎないことは明らかです。

第８　本件によって私が被った甚大な被害について

１　被告らによるこれらの「パワハラでっち上げ」と、全国的なマスコミ報道（甲１、２－１、２－２参照）、そして被告村越による執拗なＳＮＳでの拡散（甲１９）により、私は「職員を退職や病気休暇の取得、薬の服用に追い込む極悪非道なパワハラ議員」という烙印を押されました。

２　事実無根の汚名を着せられた私の絶望と精神的苦痛は、筆舌に尽くしがたいものでした。

私は政治家としての生命を絶たれかねない危機に陥り、離れて暮らす息子が一連の報道によって「お前の父親はパワハラ議員だ！」などといったいじめに遭っているかもしれないと思うと、日々の食事も喉を通らず、夜も眠れないほどの苦痛を受けながら、議会内外において自らの潔白を証明すべく、この根も葉もない汚名をそそぐためだけに、膨大な時間と労力を奪われました。

市民のために使うべき議員としての貴重な時間が、被告らの不法行為への対応に忙殺されたことは、私個人にとっても、市川市民にとっても多大な損失です。

３　被告村越は、私人になった現在においても、殊更に本件投稿を拡散し続け（甲

３４、３５）、自らのnote上において、私が悪質なパワハラ行為を行い、不当に訴えを提起している旨を記載しています（甲３７）。

現職の市長であった当時に私を失脚させようとしたのみならず、私人になった現在においても、現職の市議会議員である私がパワハラ行為をする人物であると大衆に知らしめ、社会的評価を落とそうと執拗に攻撃を続けている状況です。

私は、被告村越が市川市長に就任していた際に、公用車として高級電気自動車「テスラ」を導入したため、「税金の無駄遣いである」と追及し（甲１１）、自身の市長室に設置したガラス張りのシャワー室の件も明らかにして追及してきました（甲１２）。

そのため、被告村越の一連の言動は、市川市民の代表として、税金の無駄遣いを追及してきた私に対する、意趣返しであるとしか思えません。

４　被告市川市らは「その後の選挙で得票が増えたから社会的評価は低下していない」「対抗言論が可能だった」などと信じがたい主張をしていますが、私が得票を得られたのは、私を信じてくれた支援者の皆様のおかげであり、何より被告村越に対する追及を、有権者である市川市民の皆様に評価していただいたことによるものです。

被告市川市は、私によるパワハラ行為があった旨を公表しましたが、そもそも前提となる事実関係が全く不明であり、具体的な日時・態様も分からない状態で、やっていないことなど証明することもできませんでした。

しかも、植草総務部長自身が、令和４年６月定例会において、「越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした」と、私に対する事実確認も弁明・反論の機会の付与も一切行わなかったことを認めて謝罪しています（甲４）。

私は、反論の機会を与えられないまま、存在しない事実について、いわゆる「悪魔の証明」を強いられたのです。

行政の最高権力者が公権力を濫用して虚偽事実を捏造・拡散させたこと自体が、私の名誉を致命的に傷つける重大な不法行為です。

５　私は、被告らによってパワハラ騒動が捏造された当時も、あれから５年近くが

経過した今日においても、現職の市川市議会議員として、日々懸命に働いています。

そのようななかで、もっぱら保身や追及つぶしのために証拠を改ざん・捏造し、私を失脚させるためにパワハラをでっち上げたことについては、とても許すことはできません。

6　裁判所におかれましては、本件が行政権力を濫用して、一人の議員を社会的に抹殺しようとした極めて悪質かつ作為的な事案であることをご理解いただき、被告らが自ら提出した証拠によってその「捏造」の事実が完全に裏付けられたこと、そして被告間の主張・証拠が完全に破綻している事実を重く受け止め、被告らに対する法的責任を認める公正な判決を下していただきますよう、お願い申し上げます。

以　上